МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 10 дугаар сарын 18 № 1/35 Улаанбаатар хот

УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ ХУВЬ
НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГИЙН
НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ ДАРГА
И.В.МИЛОСТНЫХ ТАНАА

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч Х.Баатарбилэгээс "... миний үйлчлүүлэгч Б.Оюунчимэг ажлаас үндэслэлгүй халагдаж, хөдөлмөрлөх эрх нь ноцтойгоор зөрчигдөж байна" гэх гомдлыг Комисст ирүүлжээ.

Комисс гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт, материалд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Б.Оюунчимэгийг ээлжийн амралттай байхад нь Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Б-I-415 дугаар тушаалаар ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан. "Ажил эргүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийлгэх тухай" Б.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 102/ШШ2017/03459 дугаартай шийдвэрээр хангаж, Б.Оюунчимэгийг тус байгууллагын хүний нөөцийн даргын ажилд эргүүлэн тогтоож, 13,901,888 (арван гурван сая есөн зуун нэг мянга найман зуун наян) төгрөгийг Б.Оюунчимэгт гаргуулж, эрүүл мэндийн дэвтэрт бичилт хийхийг хариуцагч тал болох Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замд даалгасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 539 дугаартай магадлал, Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 001/хт2018/00982 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, шийдвэрлэсэн байна.
2. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн "Б.Оюунчимэгийг шүүхийн

152100120

шийдвэрийн дагуу ажилд эргүүлэн авах тухай" Б-I-380 дугаар тушаал гарган Б.Оюунчимэгт ажилд эргүүлэн томилсон хэдий ч уг тушаалын талаар түүнд мэдэгдээгүй байж ажил тасалсан гэх үндэслэлээр 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б-II-260 дугаар тушаалаар сахилгын шийтгэлээр түүнийг ажлаас халсан байна. Улмаар Б-II-260 дугаар тушаалыг хүчингүй болгуулах, ажил эргүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийлгэх тухай нэхэмжлэлийг иргэн Б.Оюунчимэг Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан байх ба тус шүүхийн 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 102/ШШ2020/00546 дугаар шийдвэрээр Б.Оюунчимэгийг урьд эрхэлж байсан албан тушаалд эргүүлэн тогтоож, 74,722,648 (далан дөрвөн сая долоон зуун хорин хоёр сая зургаан зуун дөчин найман мянган) төгрөгийг Б.Оюунчимэгт гаргуулж, эрүүл мэндийн дэвтэрт бичилт хийхийг хариуцагч тал болох Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замд даалгасан байна. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 821 дугаартай магадлал, Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 001/хт2021/00545 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, шийдвэрлэсэн байна.

3. Иргэн Б.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замд холбогдох иргэний хэргийг 3 шатны шүүх эцэслэн шийдвэрлэж, шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон ч шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байгаа нь иргэн Б.Оюунчимэгийн олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенц, Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжоор баталгаажсан хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байна.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Алагчилахгүй байх (Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 111 дүгээр конвенцын 1 дүгээр зүйлд "арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, шашин шүтлэг, улс төрийн үзэл бодол, үндэс угсаа буюу нийгмийн гаралд үндэслэн ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг үгүйсгэх буюу зөрчихөд хүргэж байгаа аливаа ялгаварлах, хавчин гадуурхах, эсхүл давуу байдал олгох үйлдлийг гаргахгүй байх, энэ үйлдлийг гаргасан тохиолдолд ажил олгогчоос ажилтныг алагчилсан гэж ойлгоно" гэж томьёолсон.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад Монгол Улсын иргэн ".. хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, ... цалин хөлс авах, ...", 14 дэх заалтад "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх ..." эрхтэй, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь заалтад "ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох

тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй" гэж тус тус хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаажуулж хамгаалсан. Түүнчлэн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт "хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг санаатай биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхэд зориуд саад учруулсан этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ" гэж тус тус хуульчилсан.

Иймд иргэн Б.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замд холбогдох иргэний хэргийг эцэслэн шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг нэн даруй биелүүлж, иргэн Б.Оюунчимэгийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах Комиссын гишүүний Шаардлагыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хүргүүлж байна.

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 7 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт заасны дагуу шаардлага, түүний хэрэгжилтийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэлж, олон нийтэд мэдээлэх болно.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН